

APPROFONDIMENTO APE

Il referendum propositivo, spiegato

Cosa succede quando le istituzioni ignorano i cittadini: la leva finale della proposta APE, passo per passo

Il referendum propositivo è la leva dura del sistema — l'unica — attivabile solo a procedimento ordinario esaurito. È la garanzia che i cittadini hanno prima ancora che l'APE nasca.

L'APE non promette che le proposte dei cittadini vengano approvate — sarebbe falso, e ricreerebbe quel vincolo di mandato che l'APE esclude per restare costituzionale. Promette qualcosa di più solido e verificabile: che nessuna istanza possa essere diluita o sepolta nel silenzio, che ciò che è accolto sia poi verificato in pubblico, e che chi è respinto abbia una via d'uscita reale. Quella via d'uscita è il referendum propositivo.

Il percorso prima del referendum

Il cittadino deposita un'istanza; l'APE competente la riceve, la istruisce e la formalizza. L'istituzione destinataria ha il dovere di prenderla in carico e di non lasciarla cadere nel silenzio, e si pronuncia con una relazione pubblica che dice sì o no e ne espone le ragioni — accoglimento e rifiuto vanno entrambi motivati. Se l'istanza è accolta, l'istituzione deve poi riferire pubblicamente, entro un anno, sullo stato di attuazione: il mancato o inadeguato rendiconto è equiparato, ai fini del referendum, alla mancata risposta. Solo quando questo percorso ordinario si è concluso con un rifiuto, uno stallo o una risposta genericamente elusiva, si apre la via del referendum propositivo.

I tre stadi

PERCHÉ

Se il referendum dipendesse dalla sola buona volontà di chi governa — come nell'esperienza francese della Convention Citoyenne — l'obbligo di risposta resterebbe una promessa politica revocabile. Ancorarlo a tre stadi oggettivi, verificabili dalla Corte di Cassazione, lo rende un istituto e non una concessione.

COME

Primo stadio: pronuncia parlamentare obbligatoria, il Parlamento deve discutere e votare la proposta, in un senso o nell'altro, con motivazione. Secondo stadio: se il Parlamento non recepisce, raccolta firme a soglia oggettiva. Terzo stadio: referendum, con la parola finale ai cittadini — ammissibilità verificata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione.

Una soglia alta, ma senza quorum

Il referendum propositivo è valido, e la proposta si intende approvata, quando i voti favorevoli superano un quarto degli elettori aventi diritto al voto. Non è richiesto alcun quorum di partecipazione. Con un corpo elettorale di circa 50 milioni, la soglia si attesta a circa 12,5 milioni di "sì" — alta, ma raggiungibile da una mobilitazione reale, e soprattutto immune al boicottaggio per assenteismo che affligge il quorum classico

dell'art. 75: chi è contrario non ha interesse a disertare le urne, perché la sua assenza non aiuta il "no", che prevale comunque se i "sì" non raggiungono la soglia.

La soglia è scelta per essere **unica e oggettiva** per ogni proposta: variarla per tipo di istanza aprirebbe un fianco all'art. 3 della Costituzione, perché scrivere che il voto di alcuni cittadini pesa meno per certe proposte non sarebbe difendibile.

Dove si ferma: i limiti di materia

Il referendum propositivo opera entro i medesimi limiti dell'art. 75: sono esclusi le leggi tributarie e di bilancio (a tutela dell'equilibrio ex art. 81), le leggi di amnistia e indulto, e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati. Si distingue dal referendum abrogativo per oggetto: introduce una disciplina nuova, non cancella una legge esistente — i due istituti non si sovrappongono.

Ed è una leva di solo livello nazionale. Le istanze comunali e regionali si chiudono al livello competente, con lo stesso dovere di risposta e di verifica: non attivano un referendum nazionale. Gli strumenti di consultazione locale già previsti dagli statuti restano quelli, l'APE non li sostituisce.

«Il referendum propositivo è valido, e la proposta si intende approvata, quando i voti favorevoli superano un quarto degli elettori aventi diritto al voto. Non è richiesto alcun quorum di partecipazione.»

— Formula costituzionale del progetto APE